

1004222-53.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Claudio Antonio Marquesi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 24ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... tampouco afirma que tenha perdido documentos ou sido vítima de roubo/furto em relação aos seus documentos pessoais.

Ou seja, o réu afirma ser titular da conta 10694751, não apresenta qualquer documento ou fato que pudesse indicar ter sido vítima de falsificação de documentos, razão pela qual deve responder pela devolução de valores, na medida em que há prova inequívoca de que sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

24ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004222-53.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004222-53.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Ana Paula Mondoni

Requerido:

David Ferreira Ribeiro e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudio Antonio Marquesi

Vistos.

ANA PAULA MONDONI ajuizou AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES em face de DAVID FERREIRA RIBEIRO, DANIEL COSTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e BANCO SANTANDER alegando que em 09/12/2020 acessou o site Schneider Leilões e recebeu mensagens do primeiro réu como o leiloeiro responsável. Afirma que deu lance vencedor para o carro Prisma no valor de R\$ 24.700,00, tendo recebido a orientação de fazer a transferência para o segundo réu, que seria o representante financeiro do leiloeiro, no valor total de R\$ 26.555,00. Afirma que não recebeu o carro, e ao tentar contato com a empresa descobriu que foi vítima de uma fraude. Afirma que os dois primeiros réus agiram em conluio para aplicar a fraude, razão pela qual devem responder pelo prejuízo. Em relação ao banco, afirma que sua responsabilidade é objetiva por fraude, afirmando que foi permitido que terceiros utilizassem seu sistema para lesar a autora. Requer sejam os réus condenados, solidariamente, à restituição do valor de R\$ 26.555,00; bem como indenização por dano moral no valor de R\$ 10.000,00.

O réu Banco Santander apresentou contestação (fls. 85/97). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não participou da relação jurídica, tendo apenas acatado a requisição da autora de transferência do valor para conta do segundo réu.

No mérito afirma que em caso de estelionato não há responsabilidade do Banco. Afirma que após ser comunicado pela autora sobre a fraude, realizou tentativas de bloqueio na conta do segundo réu, mas logrou êxito em recuperar apenas R\$ 282,99. Suscita culpa exclusiva de terceiro. Refuta o pedido de dano moral. Requer a improcedência.

Houve réplica (fls. 144/160).

O réu DANIEL apresentou contestação (fls. 198/207). Requer a concessão de justiça gratuita. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não conhece o primeiro réu, não possui o veículo PRISMA e não recebeu qualquer valor transferido pela autora. No mérito afirma que tinha 17 anos na época dos fatos, razão pela qual sequer poderia figurar como representante financeiro de qualquer site de leilão. Afirma que não tem conhecimento sobre o destino do valor transferido pela autora. Refuta o dano moral. Requer a improcedência.

Houve réplica (Fls. 236/243).

A fls. 248 foi certificado o decurso do prazo para apresentação de defesa pelo réu David.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Entendo que o feito em questão comporta o julgamento no estado em que se encontra, de forma antecipada, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, não havendo a necessidade de maior dilação probatória.

A preliminar arguida pelo segundo réu confunde-se com o mérito.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco prospera.

Em que pese seja lamentável o ocorrido com a autora, verifica-se que o Banco não praticou ato ilícito, pois não participou da fraude.

Toda a negociação foi realizada mediante troca de mensagens por WhatsApp, sem que houvesse qualquer ingerência da instituição financeira.

Apenas o valor do lance é que foi depositado em uma conta do Banco réu, mas sem qualquer atuação sua no procedimento de transferência.

Ou seja, a autora não fiscalizou o motivo de ter sido mencionada a conta de titularidade de um terceiro, que não tinha qualquer relação com o site de leilões, tampouco procurou o Banco para saber se a referida conta era legítima.

Logo, não pode o banco responder por ato do qual não teve qualquer participação.

Embora a autora possa ser considerada vítima de uma relação de consumo, e o banco tenha responsabilidade objetiva pelos serviços que presta, no caso em questão está presente uma excludente de responsabilidade, qual seja, fato exclusivo de terceiro. Com efeito, restou mais do que caracterizado o fortuito externo (fato de terceiro), que faz romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade do Banco, na forma do inciso II, §3º do CDC.

Em outras palavras, os responsáveis pela fraude são terceiros estelionatários, não tendo o Banco qualquer participação no ocorrido, tampouco poderia ter evitado, pois não houve falha de operação bancária. Também não há qualquer indício de que o banco tenha falhado ao autorizar a abertura da conta em nome do segundo réu, razão pela qual não poderia mesmo ter impedido o ocorrido.

Nesse sentido a jurisprudência do TJ SP:

Ação de indenização por dano material. Efetivação de transferência bancária para terceiro estelionatário. Contexto dos autos que revela que o banco não participou, minimamente, da fraude relatada. Revelia que não altera a solução da lide. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11º, do NCPC. Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 1000039-73.2021.8.26.0315; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022).

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - LEILÃO ON LINE DE VEÍCULO EM SITE FALSO - AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO - NÃO ENTREGA DO PRODUTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EM QUE O DEPÓSITO FOI REALIZADO - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO FRAUDULENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO

PROVIDO. Inexistindo qualquer participação do banco em que o depósito foi realizado quanto à transação fraudulenta decorrente da aquisição de veículo em site falso de leilão virtual pelo autor, não há que se falar em legitimidade passiva da instituição financeira neste caso, sendo impertinente a ação a ela endereçada (TJSP; Apelação Cível 1027357-94.2020.8.26.0564; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021).

Sob essa lente, de rigor acolher a preliminar arguida pelo Banco, pois não é parte legítima para figurar no polo passivo.

No tocante aos demais réus, contudo, o pedido é procedente.

A fraude está provada, eis que a autora comprovou ter efetuado a transferência do valor de R\$ 26.555,00 em virtude de orientação do preposto do leiloeiro David. No entanto, não recebeu carro algum, na medida em que o site era falso, inexistindo qualquer leilão.

Dessa forma, devem os responsáveis responder pelo prejuízo causado.

Em relação ao primeiro réu, verifica-se que sequer apresentou defesa, de modo que fica configurada sua participação, na medida em que figurou como leiloeiro na carta de arrematação de fls. 24/25.

Ademais, não há qualquer fato ou prova nos autos que demonstre ter ele sido também vítima de utilização indevida de documentos pessoais.

No mesmo sentido em relação ao segundo réu, Sr. Daniel.

Muito embora afirme que não possui qualquer relação com a empresa de leilões e com o golpe aplicado, o fato é que sua conta foi utilizada para receber o valor creditado pela autora, o qual foi devidamente sacado, conforme comprovam os extratos de fls. 115/119.

Ademais, observa-se que o réu se limitou a impugnar a tese da fraude de forma genérica, mas não nega que a conta nº 10694751 seja de sua titularidade, tampouco afirma que tenha perdido documentos ou sido vítima de roubo/furto em relação aos seus documentos pessoais.

Ou seja, o réu afirma ser titular da conta 10694751, não apresenta qualquer documento ou fato que pudesse indicar ter sido vítima de falsificação de documentos, razão pela qual deve responder pela devolução de valores, na medida em que há prova inequívoca de que sua conta recebeu o crédito de R\$ 26.555,00, que foi devidamente sacado por ele.

Em relação ao pedido de dano moral, contudo, entendo que não prospera.

O evento ocorrido, apesar de lamentável, limita-se ao prejuízo material, uma vez que não houve qualquer situação de afronta ao bom nome da autora, tampouco lesão de sua honra.

Houve apenas ilícito de ordem patrimonial, cuja correção se dá com o ressarcimento do prejuízo.

Assim, diante da inexistência de situação vexatória ou constrangedora, entendo que o pedido de dano moral é indevido.

Ante o exposto:

- JULGO EXTINTA a ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, em relação ao Banco Santander, haja vista sua ilegitimidade passiva. Em razão da sucumbência, condeno a autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC;

- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC, em relação aos réus DANIEL e DAVID, para condená-los, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R\$ 26.555,00, corrigido pela tabela do TJ SP desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno, ainda, os réus, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, observada a gratuidade em relação ao segundo réu.

PRIC.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA